



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33863/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il
patrocinio dell'avv. DEL CHIERICO GAETANO e , elettivamente domiciliato in VIA
PROVINCIALE, 81 84021 BUCCINO presso il difensore avv. DEL CHIERICO GAETANO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. SIRONI EMANUELA e
VAILATI FABIO (*C.F._2* VIA TURATI, 8 20121 MILANO; elettivamente
domiciliato in VIA TURATI 8 20121 MILANO presso il difensore avv. SIRONI EMANUELA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata ex art. 221 comma secondo del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, (conv. con modific. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77).

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 , titolare dell'impresa individuale *Parte_1* ha proposto
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9539/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 10 luglio
2020 con il quale gli si ingiungeva di pagare la somma di € 6.360,16 oltre interessi e spese, in favore
della *Controparte_1* Ha eccepito:

- l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Salerno;
- l'insussistenza della prova del credito azionato in monitorio.

Ha, quindi, concluso:

In via preliminare dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Salerno e per lo effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto

Nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta **CP_1** in relazione al rapporto commerciale di fornitura e la conseguente insussistenza del diritto di credito fatto valere in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiararlo nullo e/o privo di effetti, perché inammissibile improponibile e infondato in fatto ed in diritto;

In via subordinata, respingere comunque le avverse domande in quanto infondate in fatto, destituite in diritto e non provate.

Si è costituita nella presente fase la **Controparte_1** instando:

In via preliminare

- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;

Nel merito

In principalità

- rigettare l'opposizione promossa dal Signor **Parte_1** titolare dell'impresa individuale **[...]** **Parte_1**, contro il decreto ingiuntivo telematico Tribunale Civile di Milano n. 9539/2020 (R.G. 19433/2020) perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e confermarlo in ogni sua parte;

In subordine

- dichiarare in ogni caso tenuto e condannare il Signor **Parte_1** titolare dell'impresa individuale **Parte_1**, a corrispondere a **Controparte_1** la somma di € 6.090,52 in linea capitale per fornitura di merce, di € 269,64 per interessi ex art. 5 D.Lvo 231/02 maturati sul capitale al 25.05.2020, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lvo 231/02 calcolati sul capitale dal 26.05.2020 al saldo effettivo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.

Il g.i. ha concesso la provvisoria esecutorietà – per le ragioni di cui all'ordinanza del 3 febbraio 2021 – i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 17 giugno 2021. All'udienza celebrata mediante trattazione scritta ha partecipato la sola opposta ed il g.i. – vista la richiesta di questa- ha rinviato la causa per pendenti trattative al 23 settembre 2021 e, poi, al 2 dicembre 2021. Infine, la causa è stata rinviata all'udienza del 17 marzo 2022 per la precisazione delle conclusioni.

L'opposizione è infondata e va respinta.

In via pregiudiziale di rito va reietta l'eccezione d'incompetenza per territorio.

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito. (Riferimenti giurisprudenziali: (Cass. III, Ord. 7 maggio 2021, n. 12156; Cass , VI, ordinanza 3 luglio 2018, n. 17311; Cass .VI, ordinanza 21 luglio 2011, n. 15996).

La parte opponente non ha contestato, errando, il criterio di collegamento basato sul luogo di adempimento della prestazione ovvero di pagamento del prezzo. A norma dell'art. 1498 c.c., nel contratto di compravendita il pagamento del prezzo deve avvenire contestualmente alla consegna e, qualora non sia così, il pagamento deve essere fatto al domicilio del venditore (Cass. Ord. VI-III 26

maggio 2015 n. 10858) il quale costituisce un criterio di collegamento sussidiario e legale specificativo di quello recato dall'art. 1182 comma terzo c.c.. La disposizione è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass. II, 12 dicembre 2019, n. 32692).

Oltre a trattarsi di un'eccezione inammissibile, attesa la citata mancata contestazione del foro, si rivela, comunque, infondata visto che la opposta ha la propria sede legale nel circondario dell'adito Tribunale (Lainate): domicilio del creditore- venditore ex artt. 1498 c.c. e 20 c.p.c..

Nel merito la domanda creditoria è fondata

Va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una mera "fase", peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato *inaudita altera parte* dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne segue che l'opponente agisce quale attore formale ma in qualità di convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dall'opposto, il quale, invece, è attore in senso sostanziale nel rapporto processuale. Pertanto *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"* (infra Cass. VI-II, Ord. 11 febbraio 2021 n. 3587; Cass. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).

Ebbene non può che darsi atto della condotta assertiva *contra se* e contraddittoria della opponente.

In primis ha allegato l'assenza di prova dedotta dalla ingiungente del credito azionato in via monitoria affermando che: *"l'opponente ha intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta aventi ad oggetto la fornitura di materiale per pitturazione da commercializzare con modalità di vendita al dettaglio, ma è altrettanto vero che la mancata evasione degli ordini entro un termine ragionevole da parte dell'opposta e la fornitura spesso parziale ed incompleta di quanto richiesto, hanno di fatto pregiudicato la possibilità di vendita al dettaglio, anche del materiale disponibile"*.

Si tratta di un asserto che conferma il titolo creditorio dedotto dalla **Controparte_1** introducendo una difesa fondata sull'inadempimento altrui di carattere tanto generica quanto infondata. La circostanza, poi, che le fatture veicolanti il credito azionato *"si riferiscono alla fornitura di prodotti per la colorazione non vendibili e per lo più giacenti presso i depositi della CP_2 opponente"* non assume pregio giuridico.

In punto di fatto, tra l'altro, l'opponente non potrebbe dolersi neanche in astratto della c.d. consegna fuori termine della merce con le annesse conseguenze fondanti (nella sua prospettiva) la paralisi dell'azione:

- non ha indicato quale sarebbero stati in fatto i termini pattuiti dalle parti per la consegna della merce;
- le condizioni di vendita prodotte in giudizio dalla opposta (doc. 2 fasc. **CP_1**) deducevano espressamente i termini come indicativi con quel che ne segue circa la valutazione del relativo adempimento (come già contestato in sede stragiudiziale – doc. 12 fasc. **CP_3** e 1 fasc. **CP_3**)

4.5. I termini di consegna sono da ritenersi indicativi e non vincolanti per il Venditore; questi farà del suo meglio per rispettare il termine di consegna concordato. In ogni caso, qualsiasi ritardo non legittimerà l'Acquirente alla risoluzione del contratto o al risarcimento di eventuali danni. Il Venditore potrà inoltre ridurre il quantitativo dei Prodotti da consegnare e/o effettuare consegne parziali degli stessi.

Tanto è sufficiente per rigettare l'opposizione.

Il decreto ingiuntivo n. 9539/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 10 luglio 2020 va confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.225,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa

- rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 9539/2020 emesso dal Tribunale di Milano il 10 luglio 2020 in favore della *Controparte_1* e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
- **condanna** *Parte_1* al pagamento delle spese processuali sostenute nella presente fase dalla *Controparte_1* che si liquidano in € 3.225,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A..

Milano, 17 giugno 2022

Il Giudice
Alessandro Petrucci